RÉGLEMENTATION NATIONALE

Partie 1

Taxi — Définitions, statuts, ADS & Carte professionnelle

- Définition légale du taxi & 4 statuts
- Autorisation de stationnement (ADS) — avant/après 2014
- Liste d'attente, priorité, renouvellement
- Cession, vente et transfert de licence à titre onéreux
- Carte professionnelle — conditions, contenu, obligations
- Maraude physique & ZPUC

Sommaire — Partie 1

Taxi — Définitions, statuts, ADS & Carte professionnelle

1 **Définition légale du taxi & 4 statuts**
Artisan · Salarié · Coopérateur · Locataire gérant

2 **L'Autorisation de Stationnement (ADS)**
Délivrance · Qui délivre · Liste d'attente · Priorités · Renouvellement

3 **ADS avant/après octobre 2014**
Cessibilité · Durée · Renouvellement · Retrait/suspension

4 **Cession & transfert d'ADS à titre onéreux**
Conditions · Délais 5 et 15 ans · Dérogations · Décès/inaptitude

5 **Exploitation effective & registre des transactions**
Documents justificatifs · Registre · Prouver l'activité

6 **Carte professionnelle taxi**
Conditions · Délivrance · 5 ans · Contenu recto/verso · Obligations

7 **Maraude physique & ZPUC**
Zone de prise en charge · Règle 50m · Bon de commande hors zone

Définition légale du taxi

📖 Définition officielle (Article L. 3121-1 du Code des transports)

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

LES 4 STATUTS DU CHAUFFEUR TAXI

ARTISAN TAXI	SALARIÉ	COOPÉRATEUR	LOCATAIRE GÉRANT
▶ Crée son entreprise à la CMA	▶ Employé par une société	▶ Possède des parts d'une société	▶ Loue véhicule + licence
▶ Propriétaire du véhicule	▶ Véhicule au nom de la société	▶ Droit d'exploiter un véhicule taxi	▶ Crée son entreprise à la CMA
▶ Titulaire de la licence (ADS)	▶ Mêmes droits qu'un salarié	▶ Ni titulaire ADS, ni propriétaire	▶ Contrat de location-gérance
			▶ Exploitation min. 2 ans obligatoire

Les 4 statuts du chauffeur taxi — Détails

Artisan taxi

- Crée son entreprise à la Chambre des Métiers (CMA)
- Propriétaire du véhicule ET de la licence (ADS)
- Exploitant indépendant — responsable de son activité

Salarié

- Employé par une société de taxi
- Véhicule immatriculé au nom de la société
- Mêmes droits qu'un salarié classique
- N'est PAS locataire gérant

Coopérateur

- Possède des parts sociales d'une coopérative
- Ces parts donnent le droit d'exploiter un taxi
- Ni titulaire de l'ADS, ni propriétaire du véhicule
- C'est la coopérative qui détient tout

Locataire gérant

- Loue un véhicule muni d'une licence
- Crée son entreprise à la CMA
- Signe un contrat de location-gérance
- Fond exploité ≥ 2 ans pour pouvoir louer
- ⚠️ Location de licence SEULE : INTERDITE

L'Autorisation de Stationnement (ADS) — Généralités

AUTORISATION DE STATIONNEMENT (ADS)

AVANT octobre 2014	DEPUIS octobre 2014
✓ ADS CESSIBLE (peut être vendue)	✗ ADS NON CESSIBLE (ne peut plus être vendue)
✓ Durée illimitée	✓ Valable 5 ans RENOUVELABLES
✓ Exploiter 15 ans pour revendre (ou 5 ans si déjà revendue)	✓ Obtention GRATUITE en mairie
✓ Achat possible sur le marché	✓ Liste d'attente (1 an de validité)
✓ Remboursement TICPE possible	✓ Priorité : 2 ans exercice/5 dernières
✓ Conventionnement CPAM possible	✓ Renouvellement : 3 mois avant fin
	✓ Conventionnement CPAM (après 2 ans)

Qui délivre l'ADS ?

- Le Maire (ou Préfet de police à Paris)
- Le Président de l'EPCI (ex : Métropole de Lyon)
- Le Préfet pour les aéroports
- Obtention GRATUITE en mairie / EPCI / préfet

Liste d'attente

- Validité de l'inscription : 1 an
- Ordre chronologique d'enregistrement
- Tirage au sort si demandes simultanées
- Priorité : 2 ans exercice sur les 5 dernières années

ADS : avant et depuis octobre 2014

AUTORISATION DE STATIONNEMENT (ADS)

AVANT octobre 2014	DEPUIS octobre 2014
✓ ADS CESSIBLE (peut être vendue)	✗ ADS NON CESSIBLE (ne peut plus être vendue)
✓ Durée illimitée	✓ Valable 5 ans RENOUVELABLES
✓ Exploiter 15 ans pour revendre (ou 5 ans si déjà revendue)	✓ Obtention GRATUITE en mairie
	✓ Liste d'attente (1 an de validité)
✓ Achat possible sur le marché	✓ Priorité : 2 ans exercice/5 dernières
✓ Remboursement TICPE possible	✓ Renouvellement : 3 mois avant fin
✓ Conventionnement CPAM possible	✓ Conventionnement CPAM (après 2 ans)

Conditions inscription liste d'attente : carte pro valide dans le dpt · non-détenteur d'ADS · inscrit sur 1 seule liste · Renouvellement : demande au moins 3 mois avant fin de validité.

Retrait, suspension & cession de l'ADS

⏸ Retrait & suspension temporaire

- Autorisation non exploitée de façon effective et continue
- Violation grave et répétée des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable

❌ Retrait définitif

- Retrait définitif de la carte professionnelle
- À la demande du titulaire
- Inaptitude définitive (annulation du permis de conduire)
- Décès du titulaire
- Non-exploitation effective et continue
- Violation grave et répétée de la réglementation

💰 Cession à titre onéreux

Possible uniquement si ADS délivrée AVANT octobre 2014.

Délais pour revendre :

15 ans minimum	si jamais revendue
5 ans minimum	si déjà revendue au moins 1 fois

Dérogations possibles :

- Décès du titulaire (1 an pour présenter un successeur)
- Inaptitude médicale définitive (annulation permis)
- Cessation totale ou partielle d'activité
- Fusion avec une entreprise analogue
- Redressement ou liquidation judiciaire

Peut-on acheter / vendre une ADS ?

Peut-on ACHETER une ADS ?

OUI — si délivrée avant le 1er octobre 2014

ADS depuis oct. 2014 = incessibles (gratuites, non vendables).

Peut-on VENDRE une ADS achetée ?

OUI — selon conditions d'exploitation

15 ans si jamais revendue · 5 ans si déjà revendue 1 fois.

Cas particuliers — Décès & Inaptitude médicale

Décès du titulaire

Les héritiers ont 1 an à compter du décès pour présenter un successeur à titre onéreux.

Inaptitude médicale définitive

Annulation du permis de conduire de toutes catégories → possibilité de présenter un successeur SANS condition de durée d'exploitation effective et continue.

Transfert d'ADS & Registre des transactions

📄 Documents pour transfert à titre onéreux

- Le compromis de vente
- L'arrêté initial d'attribution au titulaire
- Les avis d'imposition sur 5 ou 15 ans
- Relevé de carrière RSI (assurance vieillesse artisan) de moins de 3 mois
- Tout autre moyen défini par l'autorité compétente

📋 Prouver l'exploitation effective

📊 Registre des transactions

Tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'ADS. Il contient :

1. Le montant des transactions
2. Noms et raisons sociales du titulaire et du successeur
3. Numéro SIREN / inscription au répertoire

Preuves d'exploitation effective :

- Copies des déclarations de revenus & avis d'imposition
- Copie de la carte professionnelle utilisée pendant la période

La carte professionnelle taxi

CARTE PROFESSIONNELLE TAXI

CARTE PROFESSIONNELLE
CONDUCTEUR DE TAXI

PHOTO

Nom : _____
Prénom : _____
N° carte : _____
Valide jusqu'au : ___

Préfecture de délivrance : _____
Code 2D-DOC

Délivré	Le Préfet du département (examen réussi) ou Préfet de police (taxis parisiens)
Durée d	5 ans à compter de la date de délivrance
Fabriqu	L'Imprimerie Nationale
Apposé	La vitre avant du véhicule (obligatoire)
Renouv	Visite médicale tous les 5 ans (avant 60 ans) tous les 2 ans (60-76 ans), tous les ans (>76)
Format	Tous les 5 ans auprès d'un organisme agréé

Conditions d'obtention

- Réussir l'examen organisé par la CMA
- Certificat médical d'aptitude physique (médecin agréé)
- Casier judiciaire vierge — bulletin n°2
- Carte apposée obligatoirement sur la vitre AVANT du véhicule

Délivrée par :

Le préfet du département (lieu de l'examen réussi). Préfet de police pour les taxis parisiens.

Fabriquée par l'Imprimerie nationale · Durée de validité : 5 ans

Carte professionnelle — Contenu & Obligations

📋 Champs personnalisés

RECTO :

- Code 2D-DOC
- La ou les préfectures de délivrance
- Date de fin de validité
- Numéro de la carte
- Photographie d'identité

VERSO :

- Nom du conducteur
- Prénom du conducteur
- Date et lieu de naissance
- Signature du conducteur

⚕️ Aptitude physique — Visites médicales

< 60 ans	Tous les 5 ans
60 à 76 ans	Tous les 2 ans
> 76 ans	Annuelle

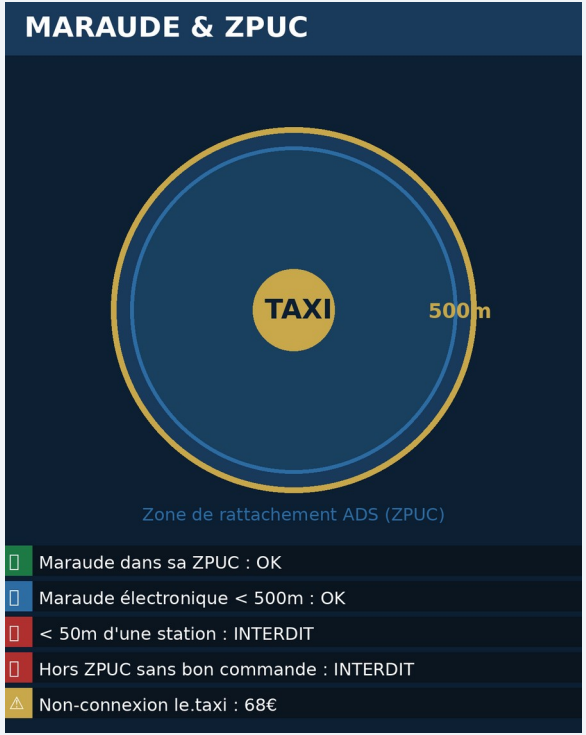
📚 Formation continue

Tous les 5 ans auprès d'un organisme de formation agréé.

🚑 Secourisme (entrée dans la profession)

Attestation PSC1 de moins de 2 ans (ou équivalente).

Maraude physique & ZPUC



🚕 Maraude physique

- Autorisée UNIQUEMENT dans la ZPUC (zone de rattachement ADS)
- Hors ZPUC : bon de commande préalable obligatoire
- Interdit de prendre un client à moins de 50 m d'une station taxi
- Exception : aéroport Lyon-Saint Exupéry (règle 50m non applicable)
- Les réservations à l'avance ne sont pas concernées par la règle des 50 m

📱 Maraude électronique → Partie 2

SYNTHÈSE — PARTIE 1

Taxi — ADS, Statuts & Carte professionnelle

ADS depuis oct. 2014

Non cessible · Gratuite · 5 ans renouvelables · Renouvellement 3 mois avant fin

ADS avant oct. 2014

Cessible · Achat possible · 15 ans (5 ans si déjà revendue) · Registre des transactions

4 statuts du taxi

Artisan · Salarié · Coopérateur · Locataire gérant (≥ 2 ans, location seule interdite)

Carte professionnelle

Préfet du dpt · Validité 5 ans · Imprimerie nationale · Vitre avant obligatoire

Visites médicales

< 60 ans → 5 ans · 60-76 ans → 2 ans · > 76 ans → annuelle · Formation 5 ans

Maraude physique

ZPUC uniquement · Bon de commande hors zone · Interdit < 50m d'une station taxi

FIN DE LA PARTIE 1

Réglementation Nationale

La Partie 2 couvrira : Paiement · TICPE · CPAM · LOTI · Bon de commande · Tarification · Maraude électronique · Sanctions